

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1142/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด หลัง สวน
นาย ภิรมย์วรรณ ชูวัจนะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย 2 กระทง จำคุกกระทงละ 10 ปี เรียงกระทง
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 20 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษา
แก้เป็นจำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 10 ปีเป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้
จำคุกไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา
7, 15, 66, 67, 102 ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง
ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522ข้อ 1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ธิบ
เฮโรอีนของกลาง และคิ่นธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคแรกรวมสองกระทงจำคุกกระทงละ

10 ปี เรียงกระทรวงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 20 ปี ริบ
เฮโรอื่นของกลางและคิ่นธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยกระทรวงละ 5 ปีรวม 2
กระทรวง จำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66วรรคแรก รวมสองกระทรวง จำคุก
กระทรวงละ 10 ปี เรียงกระทรวงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำ
คุก 20 ปี ริบเฮโรอื่นของกลางและคิ่นธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ ศาลอุทธรณ์ภาค
3 พิพากษาแก้เป็นว่าจำคุกจำเลยกระทรวงละ 5 ปี รวม 2 กระทรวง จำคุก 10 ปี ตามบท
กฎหมายที่ศาลชั้นต้นวางมา เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้จำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี
จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก การที่จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่มีน้ำ
หนักและมีข้อสงสัยว่าจำเลยจำหน่ายเฮโรอื่นและมีเฮโรอื่นของกลางไว้เพื่อจำหน่าย
จริงหรือไม่จึงฟังลงโทษจำเลยไม่ได้นั้นเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติดัง
กล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกา

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ